



МЕДИЦИНСКИЙ ЮРИСТ

И.О. Печерей

Шпаргалка для врача в случае жалобы пациента, порядок действий при оскорблении

Что делать при поступлении жалобы от пациента

Главное

Сохраняйте спокойствие и действуйте профессионально

Важно понимать

Врач самостоятельно не должен отвечать на жалобу

Кто должен отвечать на жалобу?

Это исключительная зона ответственности медицинской организации и её должностных лиц по смыслу Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Важно знать, на какие жалобы можно не реагировать!⁵



Жалоба поступила от анонимного лица



Направлена повторно и был дан ответ от медицинской организации



Составлена неразборчиво, нечитаемым текстом



Содержит оскорбления, нецензурную брань и угрозы



Изложенная проблема не попадает под компетенцию клиники и/или медицинского работника



Невозможно ответить на жалобу без разглашения врачебной тайны



Ответ на вопрос/претензию пациента размещен на официальном сайте медицинской организации

Если на вас подали жалобу

1

Не расстраивайтесь, рано или поздно это должно было произойти.

2

Постарайтесь вспомнить все подробности случая оказания медицинской помощи, который стал причиной жалобы.

3

Внимательно изучите всю медицинскую документацию по данному случаю.

4

Проанализируйте действия пациента с точки зрения соблюдения им своих обязанностей.



Качественно и своевременно заполненная документация — ваша главная защита.

5

Напишите пояснение (не объяснительную!) в котором укажите что оказывали медицинскую помощь в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами, а также оставляете за собой право подать в суд с целью защиты профессиональной чести и достоинства.

6

Проконсультируйтесь с юристом медицинской организации, изложив ему клиническую составляющую спорного случая.

7

Не пытайтесь самостоятельно контактировать с лицом, подавшим жалобу.



Не пытайтесь решить проблему лично, юристы рекомендуют разговаривать с пациентом в присутствии администрации медицинской организации

Если Вас оскорбил пациент / родственники пациента

Ваши действия:

1

Вызовите правоохранительные органы

2

Привлеките в свой кабинет как можно **больше свидетелей**

3

Обязательно **занесите запись** об инциденте в медицинскую документацию

4

Информируйте о случившемся своего руководителя

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Не позволяйте единичной жалобе затмить **десятки благодарностей**. Помните о пациентах, которым вы вернули **здоровье**, — именно их благодарность является **лучшей оценкой вашего труда** и главным стимулом двигаться дальше.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Список литературы

- Печерей И. Как договориться с недовольным пациентом, чтобы не доводить дело до суда. Здравоохранение. 2017; 4: 18-29. URL: <https://e.zdravohrana.ru/544952>.
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 23.07.2025) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст 27. «Обязанность граждан в сфере охраны здоровья».
- Что делать врачу при получении жалобы от пациента: инструкция. Медвестник. URL: <https://medvestnik.ru/content/cards/Chto-delat-vrachu-pri-poluchenii-jaloby-ot-pacienta-i-zvonka-ot-sledovatelya-instrukciya.html> (дата обращения: 25.09.2025).
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) КоАП РФ Статья 5.61. «Оскорбление».
- Ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».